

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1783/2551

นายยง อารีเจริญเลิศ
บริษัทยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349, มาตรา 654, มาตรา 911, มาตรา 968 (1), มาตรา 985
พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และผู้ออกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นการตกลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 911, 968 (1) ประกอบด้วยมาตรา 985 ซึ่งกฎหมายมิได้วางข้อจำกัดอันใดไว้จึงแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน จึงมิใช่การให้กู้ยืมเงินตามความหมายของ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฯ การที่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ก็มีใช้กรณีเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอันจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ทั้งไม่ต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 ตั๋วสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องจึงไม่เป็นโมฆะ

เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ป. ลูกหนี้แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ซึ่งโจทก์ก็เบิกความยืนยันว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัท ป. ข้อนี้จำเลยก็ไม่นำสืบโต้แย้งว่า โจทก์ได้รับชำระหนี้แล้ว หนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องจึงยังไม่ระงับ การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นเพียงวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ เมื่อหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินยังไม่ระงับ จำเลยผู้ค้ำประกันด้วยอวัลจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัท ป. ผู้ออกตั๋วด้วย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน ที่บริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน โดยมีบริษัทบุญพลพัลพ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว เมื่อถึงกำหนดใช้เงิน โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นให้บริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทบุญพล พัลพ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ปรากฏว่าไม่ได้รับชำระเงิน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ ซึ่งโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลายดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 26,962,301.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ของต้นเงิน 23,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า กรรมการจำเลยที่อวัลตัวสัญญาใช้เงิน กระทำการนอกวัตถุประสงค์ของจำเลย การอวัลตัวสัญญาใช้เงินของกรรมการจำเลยไม่มีผลผูกพันจำเลย โจทก์ไม่เคยนำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทบุญพล พัลพ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเพื่อให้ใช้เงินบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทบุญพล พัลพ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องเพราะต้นฉบับตัวสัญญาใช้เงินไม่ได้อยู่ในความครอบครองของโจทก์ โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นขอรับชำระหนี้จากบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ในคดีของศาลล้มละลายกลาง โดยโจทก์ได้เห็นชอบในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจึงระงับไป จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ใหม่ที่แปลงมา ตัวสัญญาใช้เงินที่

โจทก์นำมาฟ้องเป็นโมฆะ เพราะมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 ตัวสัญญาใช้เงินและ ดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงิน จึงตกเป็นโมฆะทั้งหมด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 23,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 16 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 28 มีนาคม 2543) ต้องไม่เกิน 3,962,301.35 บาท และหากโจทก์ได้รับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่ขอรับชำระ หนี้ในคดีขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ในคดีหมายเลขแดงที่ ลพ.8/2542 (ที่ถูกคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542) ของศาลล้มละลายกลาง เพียงใด ก็ให้นำมาหักจากหนี้ของโจทก์ในคดีนี้เพียงนั้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า บริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ออกตัวสัญญาใช้เงิน ให้แก่โจทก์โดยมีบริษัท บุญพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเป็นผู้รับอาวัล โจทก์นำตัวสัญญา ใช้เงินดังกล่าวไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542 ของศาลล้มละลายกลาง คดีระหว่าง ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวก ผู้ร้องขอ บริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟู กิจการในมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นเงินทั้งสิ้น 24,654,109.59 บาท พร้อม

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 23,000,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จจากบริษัทปัญญาพล เปเปอ์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้ ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบกับคำสั่งดังกล่าว ปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยรับอาวัลตัวเงินสัญญาใช้เงินตามฟ้องเป็นการที่กรรมการจำเลยกระทำนอกวัตถุประสงค์ของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือรับรองระบุดำเนินการวัตถุประสงค์ของจำเลยในข้อ (4) คือ การรับออกโอน และ สลักหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น และตามข้อ (35) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้น การที่จำเลยรับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องซึ่งเป็นการคำประกันอย่างหนึ่ง จึงเป็นการกระทำตามวัตถุประสงค์ของจำเลยแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อสองที่จำเลยฎีกาว่า ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินที่กำหนดอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า การออกตัวสัญญาใช้เงิน และผู้ออกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นการตกลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911, 968 (1) ประกอบด้วยมาตรา 985 ซึ่งกฎหมายมิได้วางข้อจำกัดอันใดไว้จึงแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน จึงมิใช่การให้กู้ยืมเงินตามความหมายของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 การที่ระบุดำเนินการดอกเบี้ยไว้ในตัวสัญญาใช้เงินอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ก็มีใช้กรณีเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ทั้งไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องจึงไม่เป็นโมฆะดังที่จำเลยเข้าใจ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อสามที่จำเลยฎีกามีว่า หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินระงับไปโดยการแปลงหนี้ใหม่แล้วหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล เปเปอ์ อินดัสตรี จำกัด เป็นการ

เปลี่ยนวัตถุซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนึ่งเป็นการแปลงหนึ่งใหม่ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 นั้น เห็นว่า เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งในคดี
หมายเลขแดงที่ พ.8/2542 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพลเปเปอร์
อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟู
กิจการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่ง
โจทก์ก็เบิกความยืนยันว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี
จำกัด ข้อนี้จำเลยก็ไม่นำสืบโต้แย้งว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้แล้ว หนี้ตามตัวสัญญาใช้
เงินตามฟ้องจึงยังไม่ระงับ การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็น
เพียงวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่เป็นการแปลงหนึ่งใหม่ เมื่อหนี้ตามตัวสัญญา
ใช้เงินยังไม่ระงับ จำเลยผู้ค้ำประกันด้วยอวัลจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทปัญญาพล
เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ออกตัวด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาข้อสี่ที่จำเลยฎีกามีว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินหรือไม่ จำเลยฎีกา
ว่า โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูการแล้ว โจทก์จึงไม่ใช่
ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินอีกต่อไป เห็นว่า บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ออก
ตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ เมื่อถึงกำหนดใช้เงินปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้รับ
ชำระเงิน ต่อมาบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลาย
กลางขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ การที่โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องไปยื่น
คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พุทธศักราช 2483 บัญญัติไว้ โจทก์มิได้มอบหรือโอนสิทธิอันเกิดแต่ตัว
สัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่ผู้ใด โจทก์จึงยังคงเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินมีอำนาจฟ้อง
จำเลยผู้อวัลตัวสัญญาใช้เงินตามตัวได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยมีว่า โจทก์ยื่นตัวสัญญาใช้เงินตาม
ฟ้องให้ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้วหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ว่า

เมื่อตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องถึงกำหนดชำระโจทก์นำไปยื่นเพื่อเรียกเก็บเงิน ณ ที่ทำการของบริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และเรียกเก็บเงินจากจำเลยซึ่งสถานที่ทำการของบริษัทดังกล่าว และของจำเลยตั้งอยู่ที่เดียวกันมีกรรมการชุดเดียวกันแม้ตอนตอบคำถามค้านโจทก์จะเบิกความว่า นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นให้นายสุพจน์ซึ่งเป็นผู้ลงชื่อในตัวสัญญาใช้เงินและเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ณ ที่ทำการของบริษัทดังกล่าวก่อนตัวสัญญาใช้เงินจะถึงกำหนด แต่โจทก์ได้เบิกความตอบคำถามยืนยันว่าโจทก์ทวงถามด้วยวาจาและได้นำตัวสัญญาใช้เงินไปมอบให้กับนายสุพจน์เมื่อตัวถึงกำหนดใช้เงิน ฝ่ายจำเลยคงมีนายสุพจน์เบิกความเพียงว่า โจทก์ไม่เคยเอาตัวสัญญาใช้เงินมายื่นกับนายสุพจน์ แต่นายสุพจน์รับว่าเป็นกรรมการของทั้งสามบริษัทคือ บริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยตัวสัญญาใช้เงิน นายสุพจน์รับว่าลงชื่อในช่องผู้ออกตัว และผู้อาวัลทั้งสองคน ผู้ออกตัวและผู้อาวัลมีที่ทำการอยู่ที่เดียวกัน ทั้งเบิกความรับว่ามูลหนี้เดิมก่อนที่จะมีการออกตัวสัญญาใช้เงิน ก็เป็นหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินเหมือนกัน เป็นการออกตัวสัญญาใช้เงินใหม่ชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินฉบับเก่า เห็นว่า เมื่อนำจำนวนเงินที่ระบุในตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีถึง 23,000,000 บาท มาพิจารณาประกอบคำเบิกความของโจทก์และคำรับของนายสุพจน์พยานจำเลยแล้ว น่าเชื่อว่าโจทก์ได้เบิกความไปตามความจริงเพราะไม่มีเหตุผลใดที่โจทก์จะไม่นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นให้ผู้จ่ายและผู้อาวัลทั้งสองใช้เงินตามตัวเมื่อตัวสัญญาดังกล่าวถึงกำหนดเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ตามหนังสือรับรองว่า ก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในวันที่ 28 มีนาคม 2543 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 คดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และต่อมาวันที่ 11 ตุลาคม 2542 โจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ โดยนำตัวสัญญาใช้เงินมาขอรับชำระหนี้ดังกล่าว พยานหลักฐาน

ที่โจทก์นำสืบจึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ยื่น
ตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้ผู้จำเลยและผู้อวัลทั้งสองใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว
โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ฎีกาของจำเลยข้อนี้
ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน แต่ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบดอกเบี้ยแก่
โจทก์ในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ตามที่ระบุในตัวสัญญาใช้เงินนั้น ปรากฏว่าในคำขอรับ
ชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้ นาย
สมยศเป็นผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวตามหนังสือมอบอำนาจ โจทก์ระบุอัตรา
ดอกเบี้ยที่ขอรับชำระหนี้ไว้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยในบัญชีแนบท้ายคำขอรับ
ชำระหนี้ ระบุในช่องหมายเหตุว่า ลูกหนี้มิได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้เมื่อครบ
กำหนดในวันที่ 1 มีนาคม 2542 แต่ได้มีการตกลงทางวาจาว่า อัตราดอกเบี้ยใหม่จะ
เป็นร้อยละ 15 ต่อปี ในตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ แผ่นที่ 3 ก็มีหมายเหตุ
ข้อความเดียวกันนี้โดยโจทก์ลงชื่อในช่องเจ้าหนี้เอง ดังนั้น จำเลยผู้รับอวัลตัว
สัญญาใช้เงิน ซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัท ปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ออก
ตัวแก่โจทก์ จึงต้องรับผิดชอบในต้นเงิน 23,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
15 ต่อปี ด้วย หาใช่ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ไม่ ที่ศาลล่างพิพากษามานั้น ศาล
ฎีกาเห็นฟ้องด้วยบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับดอกเบี้ยให้จำเลยชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนอก
จากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วีระชาติ เอี่ยมประไพ-เรวัตร อิศราภรณ์-ประทีป เฉลิมภักทรกุล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ